

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 01/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Distribución Eléctrica Las Mercedes, SLU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto con título: Centro de transformación Fábrica 315 kVA y línea subterránea de alta tensión (15 kV). Número de expediente 2026DIST007. [2026/7205]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L.U. en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, se incoa el expediente 2026DIST007.

Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 25 de febrero de 2026 (números de registro de entrada 679719 y 679751), tiene entrada escrito de Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L.U. (en adelante, la empresa distribuidora) solicitando la Autorización Administrativa Previa y la Autorización Administrativa de Construcción de la instalación consistente en un centro de transformación de 315 kVA y una línea subterránea de alta tensión a 15 kV, en el término municipal de Mondéjar (Guadalajara), cuyas características básicas se detallan en el apartado segundo de la parte dispositiva. La solicitud corresponde a una instalación eléctrica del grupo segundo, tramitándose la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de forma conjunta, conforme al artículo 13.1 del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Segundo. Examinada la documentación, mediante requerimiento de subsanación de 23 de marzo de 2026 se solicitó a la empresa distribuidora la aportación de la documentación necesaria para completar el expediente. El requerimiento fue atendido mediante escritos con entrada los días 10 de abril de 2026 (números de registro 1307905, 1314321 y 1315077) y 13 de abril de 2026 (número de registro 1338218), aportando, entre otra documentación, el proyecto técnico visado por el Colegio Oficial, la tabla de datos de la instalación y las declaraciones responsables exigibles, quedando completo el expediente.

Tercero. Consta en el expediente declaración responsable del peticionario, de fecha 25 de febrero de 2026, en la que hace constar que dispone de acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, en la redacción dada por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, no ha sido necesario someter el proyecto al trámite de información pública.

Cuarto. No se han identificado Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o derechos afectados que precisaran el traslado de separata en los términos del artículo 11 del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Quinto. Según la documentación aportada, la instalación no se encuentra sometida a evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones eléctricas que discurren íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

Primero. Otorgar a Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L.U. la Autorización Administrativa Previa para la construcción de la instalación descrita, lo que supone el reconocimiento del derecho a realizar una instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso. Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

Segundo. Otorgar a Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L.U. la Autorización Administrativa de Construcción, que permite realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles, conforme al proyecto técnico redactado y suscrito por D. Víctor Darío Martínez Jiménez, Ingeniero Industrial (colegiado n.º 21305 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid), con las características básicas siguientes:

Centro de Transformación	
Titular:	Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L.U
Ubicación (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 487.926; Y: 4.466.550 (DS. Diseminados, 37 — T.M. de Mondéjar)
Año:	2026
Tipo:	Interior / superficie / maniobra interior
Celdas:	1 celda de remonte + 1 celda de protección (1R + 1P)
Transformador:	1 x 315 kVA, en baño de aceite (tipo TGI-315/17, aceite mineral)
Potencia:	315 kVA
Relación de transformación:	15 / 0,4 kV
Acomete de:	Red de Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L., mediante línea subterránea de media tensión
Otras características:	—
Línea de Alta Tensión (acometida)	
Titular:	Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L.U
Ubicación:	T.M. de Mondéjar (Guadalajara)
Año:	2026
Tipo de conductor:	RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x150) mm² Al
N.º Circuitos:	1 (simple)
Tipo de instalación:	Subterránea
Longitud:	24 m
Tensión:	15 kV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 487.916; Y: 4.466.569 (red de distribución existente)
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 487.926; Y: 4.466.550 (nuevo centro de transformación)
Otras características:	—

Esta descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada deberá acudir a la documentación técnica que obra en el expediente.

En base a dicho proyecto se realizarán las instalaciones, conforme a sus especificaciones y planos, bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

Segunda. La empresa distribuidora deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes emitidos por las administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general. Dichas condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.

Tercera. Se concede un plazo de dos años para la ejecución del proyecto, a partir de la fecha de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya solicitado el acta de puesta en servicio se producirá la caducidad de las autorizaciones otorgadas, de conformidad con el artículo 10.3 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, sin perjuicio de la prórroga que, previa solicitud motivada del titular formulada antes de su finalización, pueda concederse conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada, o que modifique la afección a terceros, requerirá la valoración por parte de esta delegación provincial sobre la necesidad de obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.

Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa aplicable. En todo momento deberá cumplirse lo indicado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, así como el resto del ordenamiento jurídico.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el/ la titular de la Consejería competente en materia de energía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse por medios electrónicos cuando el recurrente, o su representante, tenga obligación de relacionarse por esos medios con las Administraciones Públicas, a través del trámite correspondiente en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los sujetos no obligados podrán utilizar igualmente esa vía, sin perjuicio de las demás recogidas en el artículo 16.4 de la misma ley.

Guadalajara, 1 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA